

1500530-05.2022.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2173000/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO,

25779619 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2173000 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500530-05.2022.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-05.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2173000/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO,

25779619 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2173000 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público denunciou TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA por ter integrado a organização criminosa primeiro comando da capital a partir de dezembro de 2021,

conduta típica prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Segundo a denúncia, no curso de investigação acerca do envolvimento de Clederson dos Santos da Silva com o tráfico de drogas, referente aos autos 1500423-79.2021.826.0605, foram extraídos dados do celular em que havia diálogos ente Clederson e "Roberto Justos". Nessas conversas, os interlocutores estariam tratando sobre o apadrinhamento e inscrição do denunciado TIAGO no PCC, apontando-se que Clederson exercia a função de disciplina. Afirma-se que no processo 1500322-21.2022.826.0439, em que foi preso em flagrante Wesley Igor dos Santos, foram obtidas imagens em que Wesley e o denunciado TIAGO estão manuseando tablete e porções de cocaína. Afirmou-se que o denunciado admitiu exercer a função de "disciplina".

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 290/295)

A denúncia foi recebida 350/351.

Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram alegações finais escritas.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada improcedente.

Descreve o tipo objetivo do art. 2º da Lei de Organizações criminosas "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas."

Consta que houve menção do réu em praticamente dois momentos: o primeiro em diálogos em que Clederson dos Santos da Silva sugere o nome do acusado a Roberto Justos para seu apadrinhamento e inscrição no PCC, o que teria ocorrido em dezembro de 2021. Posteriormente, o réu tem fotos junto a Wesley Igor dos Santos que tem envolvimento com tráfico de drogas.

Concluimos que, com a instrução processual, não houve sucesso em demonstrar a ligação entre todas essas pessoas mencionadas, sabendo-se apenas que o réu é apontado como um integrante do PCC que realiza a função de "disciplina". Sequer suas funções foram esclarecidas, bem como não houve demonstração do efetivo ingresso no PCC.

Portanto, entendo que as provas colhidas são insuficientes para concluir que o réu contribuiu ou fez parte do PCC, em que pese haver indícios de seu envolvimento com o tráfico de drogas local, já que seu apelido é mencionado em outros processos. Porém, não se tem arcabouço suficiente para confirmar os fatos imputados a ele na denúncia, de forma que a dúvida milita em seu favor.

Ressalto que os maus antecedentes do réu não podem servir como prova de sua participação com o grupo criminoso mencionado.

Vejamos a prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O Delegado Dr Rafael Sangaletto afirmou que, inicialmente, o Clederson foi investigado por tráfico e, após a quebra de sigilo de dados do celular, foi descoberto que o Tiago, conhecido como Licanor, tinha sido batizado no PCC. Depois, foi obtido um mandado de busca de Wesley, tendo sido apreendido o celular dele. Após a quebra de dados, foi descoberta fotos do denunciado e fotos de drogas, bem como fotos do denunciado e Wesley juntos. Assim, concluíram que eles estariam associados para o tráfico, bem como ficou demonstrado que o Tiago participava do PCC. Disse que no interrogatório ele afirmou que estava com cocaína para uso pessoal e disse que apenas auxilia no PCC, não pagando mensalidade.

O interrogado disse que não faz parte da organização criminosa, mas disse que já conviveu na cadeia com o pcc. Alega que não conhece Clederson e nem Roberto Justos. Disse que o seu próprio apelido é Tiago Licanor. Disse que conhece o Wesley e que ele entrega marmitas. Disse que é amigo dele e frequenta sua casa. Disse que as fotos mencionadas pela testemunha seria no dia de um churrasco e disse que é usuário de cocaína e não tem nada a ver com tráfico.

Não merece acolhida a tese da acusação segundo a qual ele teria sido possivelmente capitado pela organização criminosa quando cumpriu pena em 2014, pois não há nexo de causalidade com os fatos apurados, vejamos: o suposto apadrinhamento foi sugerido no final de 2021, tempo em que o réu já era egresso do sistema, de forma

que não há menção ao período em que cumpriu pena.

Portanto, o contexto probatório é frágil e durante a instrução a acusação não exerceu o ônus de colher mais provas que pudessem corroborar as justas suspeitas baseadas nos dados obtidos dos celulares de terceiros.

Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII do CPC.

Revogo a prisão cautelar e determino a expedição de alvará de soltura, se por outro processo não estiver preso.

Intimem-se as partes.

Informe-se ao juízo da execução penal competente.

Após transitar em julgado, com a baixa nos registros, arquivem os autos.

P.I.C.

Pereira Barreto, 30/08/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA